

0001556-47.2010.8.26.0629

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA XAVIER DA SILVA

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edinailson Araujo da Silva e outro

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado pela defesa de Edinailson Araujo da Silva, sustentando a presença dos requisitos para sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

1ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Sala 01, Nova Tietê - CEP 18530-000, Fone: (15) 2108-9304, Tiete-SP - E-mail: tiete1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:

0001556-47.2010.8.26.0629

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edinailson Araujo da Silva e outro

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado pela defesa de Edinailson

Araújo da Silva, sustentando a presença dos requisitos para sua concessão.
O Representante do Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido (fls. 38/39).

Eis o breve relato.

Fundamento e decido.

O pedido comporta acolhimento.

O requerente informa que foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 19 de setembro de 2011 e o cumprimento integral da pena em 22 de setembro de 2022 e, quanto à pena de multa, esta foi declarada extinta, ante o transcurso do prazo prescricional em 05 de abril de 2019.

Ainda, o requerente demonstra exercício de atividade laborativa lícita, bem como declara não ter tido qualquer envolvimento com a prática delitiva após referida condenação.

O artigo 94 preleciona, in verbis:

"Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida."

Conforme se infere dos autos, o requerente preenche todos os requisitos do referido artigo.

A pena privativa de liberdade foi declarada extinta há mais de dois anos (fls. 23/24) e, apesar da pena de multa ter sido declarada extinta em outubro de 2021 (fls. 21), tem-se que a causa material de sua extinção, qual seja o transcurso do prazo prescricional, deu-se em 05 de abril de 2019 (fls. 20), ou seja, há mais de dois anos.

Ademais, os documentos de fls. 07/08 e 26 informam que o requerente exerce a função de motorista carreteiro desde 18.12.2018 na empresa "Di Canalli", sendo consignado que este exerce sua função com zelo e responsabilidade, o que também denota o domicílio no Brasil durante o período e a comprovação de bom comportamento, fato este também demonstrado pela declaração de fls. 27 e pesquisa de antecedentes de fls. 31/36.

No mais, tendo em vista que o crime cuja condenação do requerente se operou não adentra à esfera patrimonial de eventuais vítimas, não há que se falar em ressarcimento por eventual dano.

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino o sigilo na anotação referente ao antecedente criminal proferido nos autos n. 0001556-47.2010.8.26.0629, com fulcro no artigo 748 do Código de Processo Penal.

Intime-se e cumpra-se.

Tiete, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA